Câu hỏi 1 (1 điểm):

Hãy xác định các bên trong quan hệ tranh chấp nói trên?

Câu hỏi 2 (1 điểm):

Đây là tranh chấp dân sự hay tranh chấp kinh doanh thương mại?

Tình tiết bổ sung

Giả sử phía Mekonimex khởi kiện yêu cầu công ty Tám Giùm trả toàn bộ tiền tạm ứng; lãi vay ngân hàng 1,5%/tháng tính từ ngày tạm ứng; bồi thường thiệt hại kinh tế cho chính hợp đồng trên và các hợp đồng ngoại thương nếu khách hàng nước ngoài khiếu kiện.

Địa chỉ trụ sở chính của công ty Tám Giùm là 93 Lê Văn Lượng, phường Tân Hương, Quận 7 tp Hồ Chí Minh. Kho chế biến của công ty này nằm trên đường Nguyễn Thị Diệu, phường 6, Quận 3 tp Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 3 (1 điểm):

Xác định Toà án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói trên?

Câu hỏi 4 (1 điểm):

Với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn, hãy liệt kê các công việc luật sư cần tiến hành để chuẩn bị cho việc tham gia phiên toà sơ thẩm?

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà được triệu tập hợp lệ lần thứ nhất, đại diện bị đơn có mặt tại phiên toà đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên toà để mời luật sư.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Hãy lập luận để thuyết phục Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu trên của phía bị đơn.*

Tình tiết bổ sung

Trong phần hỏi, đại diện công ty Tám Giùm trình bày: Việc họ giao hàng chậm tiến độ là do lỗi của phía Mekonimex đã không tạm ứng tiền đúng cam kết, phải hơn một tuần sau Mekonimex mới ứng đủ số tiền như đã thoả thuận (việc này được thể hiện qua các hoá đơn, chứng từ có xác nhận của cả hai bên), dẫn đến họ không có đủ vốn để gom hàng đầu vào. Nay, công ty Tám Giùm yêu cầu Mekonimex nhận hàng và thanh toán tiền cho họ.

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Yêu cầu nói trên của công ty Tám Giùm có phải là yêu cầu phản tố không ?*

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Theo anh (chị), Hội đồng xét xử có chấp nhận xem xét yêu cầu này không ? Tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Theo phía bị đơn, việc ông Nguyễn Phú Kiệt đứng ra ký kết hợp đồng là không đúng thẩm quyền. Vì vậy, hợp đồng đã ký kết bị vô hiệu do vi phạm điều kiện về chủ thể. Đồng thời, phải xác định ông Kiệt là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, việc Toà án không triệu tập